



triadewan.com.br

Sumário do processo para adequação do acesso à informação em conformidade com a LGPD Brasil que entrará em vigor em agosto de 2020.

Liinkoo

LGPD

Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Brasil.

28/10/2019
Eduardo Pexe
<https://liinkoo.com>

Sumário

Liinkoo LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil.....	2
Apresentação Liinkoo LGPD.....	2
Histórico:.....	2
Objetivo	2
Metodologia Liinkoo	2



.....	3
1 Mapeamento e Classificação de Dados	4
Mapeamento de controles e fluxos	4
2 Inventário, Controle e Discovery Digital de Dados	4
3 Simulações e Coleta de Informações	5
3.1 Pentest	5
4 Gestão de Conformidades.....	6
4.1 Políticas de Acesso aos Dados Sensíveis.....	6
4.2 Gestão de Vulnerabilidades	6
4.3 Firewall e Criptografia de dados	7
4.4 Governança de Dados.....	7
5 – Aprendizagem RPA – Robotic Process Automation.....	8
6 – Implementação de Robô RPA	8
7 Defesa e Monitoramento de Dados com I.A (Inteligência Artificial).	9
7.1 Resposta a Incidentes	9
7.1 Inteligência contra Ameaças.....	9
8 Avaliação e Melhoria Contínua.....	9
Etapas do Processo de adequação à LGPD Brasil:	10
Bibliografia	10
Contato	11

Liinkoo LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil

Apresentação Liinkoo LGPD

LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, sancionada em agosto de 2018, que entrará em vigor em agosto de 2020.

Por sua abrangência, diversas providências devem ser tomadas previamente à sua entrada em vigor, de forma a se evitar riscos de exposição da marca e de **multas que podem chegar a R\$ 50 milhões ou 4% do faturamento anual do grupo empresarial em não conformidade.**

Histórico:

A entrada em vigor do GDPR no âmbito da União Europeia pressionou a aprovação no Brasil da nossa Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709), sancionada em 14 de agosto de 2018, com conteúdo bastante similar ao do regulamento europeu.

No final de 2018, a Medida Provisória 869/18 criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com papel de entidade reguladora, e trouxe diversas alterações ao texto original da LGPD, inclusive postergando para agosto de 2020 o início de sua vigência.

A LGPD estabelece regras para:

- Coleta e tratamento de informações de pessoas físicas por empresas e instituições públicas,
- objetivando a garantia do direito à privacidade do indivíduo.

O que afeta, em maior ou menor escala, todas as empresas, já que dificilmente haverá organização que não lide com dados pessoais relacionados a funcionários, prospects, clientes, fornecedores etc, seja diretamente ou através de terceiros sob sua ordem.

Objetivo

O Objetivo deste documento é apresentar o sumário da Solução Liinkoo LGPD para adequação ao processo de acesso e proteção no ambiente empresarial quanto às informações sensíveis em conformidade com a legislação que entrará em vigor em agosto de 2020.

Metodologia Liinkoo

Premissas:

Toda oportunidade de melhoria deve estar alinhada ao negócio com o objetivo principal de redução de custos e aumento de lucratividade.

A automação viabiliza a predição, ganho de eficiência e escala.

A melhoria contínua é inerente a todo processo.



Conforme a Metodologia Liinkoo RPA de Melhoria Contínua e Gerenciamento de Processos consiste em 8 fundamentos que devem ser implementados e atualizados continuamente, sendo recomendado aplicação conforme a sequência a seguir para adequação à LGPD Brasil:



- 1 – Mapeamento de Ambiente e Classificação de dados.
- 2 – Inventário, Controle e Discovery Digital de Dados.
- 3 – Simulações de Ataques e Coleta de Informações.
- 4 – Gestão de Conformidades.
- 5 – Aprendizagem RPA – Robotic Process Automation.
- 6 – Implementação de Robô RPA.
- 7 – Defesa e Monitoramento de Dados com I.A - Inteligência Artificial.
- 8 – Avaliação e Melhoria Contínua.

1 Mapeamento e Classificação de Dados

Mapeamento de controles e fluxos



Esta solução é constituída por entrevistas com as áreas de negócios identificadas na fase de levantamento do projeto, com o objetivo de mapear toda e qualquer informação que envolva e que seja atingida a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Etapa inicial fundamental que consiste no mapeamento de informações sensíveis em todo o ambiente da empresa em relação a clientes, fornecedores e colaboradores.

As entrevistas com áreas estratégicas previamente selecionadas possibilita a classificação das informações.

Nesta etapa a adequação do processo de acesso à informação será realizada com a criação de camadas e processos de acesso aos dados para oferecer segurança e confidencialidade em conformidade com a LGPD.

A abordagem jurídica e técnica nesta etapa prepara toda a adequação dos processos de gestão da informação com o objetivo de plena adequação a nova legislação.

2 Inventário, Controle e Discovery Digital de Dados

Em sequência ao mapeamento, o levantamento de dados do ambiente através de inventário, controle e descoberta de dados detecta informações sensíveis que estão no ambiente sem controle que podem gerar não conformidades.

Soluções como, por exemplo, um servidor central de acesso aos dados, com todos os recursos de prevenção contra a fuga da informação executados nos sistemas de terminais que estão conectados a

ele, é um exemplo de como o processo deve ser atualizado para a adequação à lei que entra em vigor em 2020.



3 Simulações e Coleta de Informações

Após as etapas fundamentais de mapeamento e inventário de dados, é o momento de testar o ambiente atual com simulações de ataques, varreduras e escaneamentos na rede e processos vinculados aos dados sensíveis.

Através de diversas possibilidades de meios para tal simulação, exploramos técnicas de engenharia social para aguçar a curiosidade dos colaboradores e testar sua reação diante dos ataques mais sofisticados.

Com a utilização de uma plataforma que realiza simulações de phishing e treinamentos educativos para gerenciar efetivamente de forma contínua o processo de acesso e proteção de dados.

3.1 Pentest

Atividade em que simulamos a ação de ataques e aplicamos o conhecimento de técnicas ofensivas.

Conduzimos os testes contemplando, sobretudo, diversas técnicas e formas de atuação com o objetivo de bloquear ataques maliciosos, perda e/ou sequestro de dados.

4 Gestão de Conformidades



4.1 Políticas de Acesso aos Dados Sensíveis

Na gestão de conformidades, a documentação dos processos de acesso aos dados sensíveis que contém as políticas de boas práticas de:

- privacidade,
- de configurações de segurança,
- de procedimentos de acesso aos dados,
- ciclo de armazenamento e exclusão de dados,
- direito de acesso e atualização de informações,
- procedimentos de reação mediante identificação de vazamento de informações.

Após a atualização, realizaremos a análise de conformidade entre as recomendações apontadas nos documentos e as configurações encontradas nos sistemas.

4.2 Gestão de Vulnerabilidades

Ferramenta direcionada à gestão de vulnerabilidades para os diversos ativos de rede que estão no ambiente da empresa.

Cada vulnerabilidade identificada é devidamente apontada para que a ação de correção necessária aconteça continuamente.

Processos RPA automáticos de análise de rede e logs de firewalls são configurados para viabilizar pleno controle da gestão de vulnerabilidades.

4.3 Firewall e Criptografia de dados

Firewall de Aplicações WEB (WAF): solução que oferece controle de acesso de serviços e protocolos para servidores web.

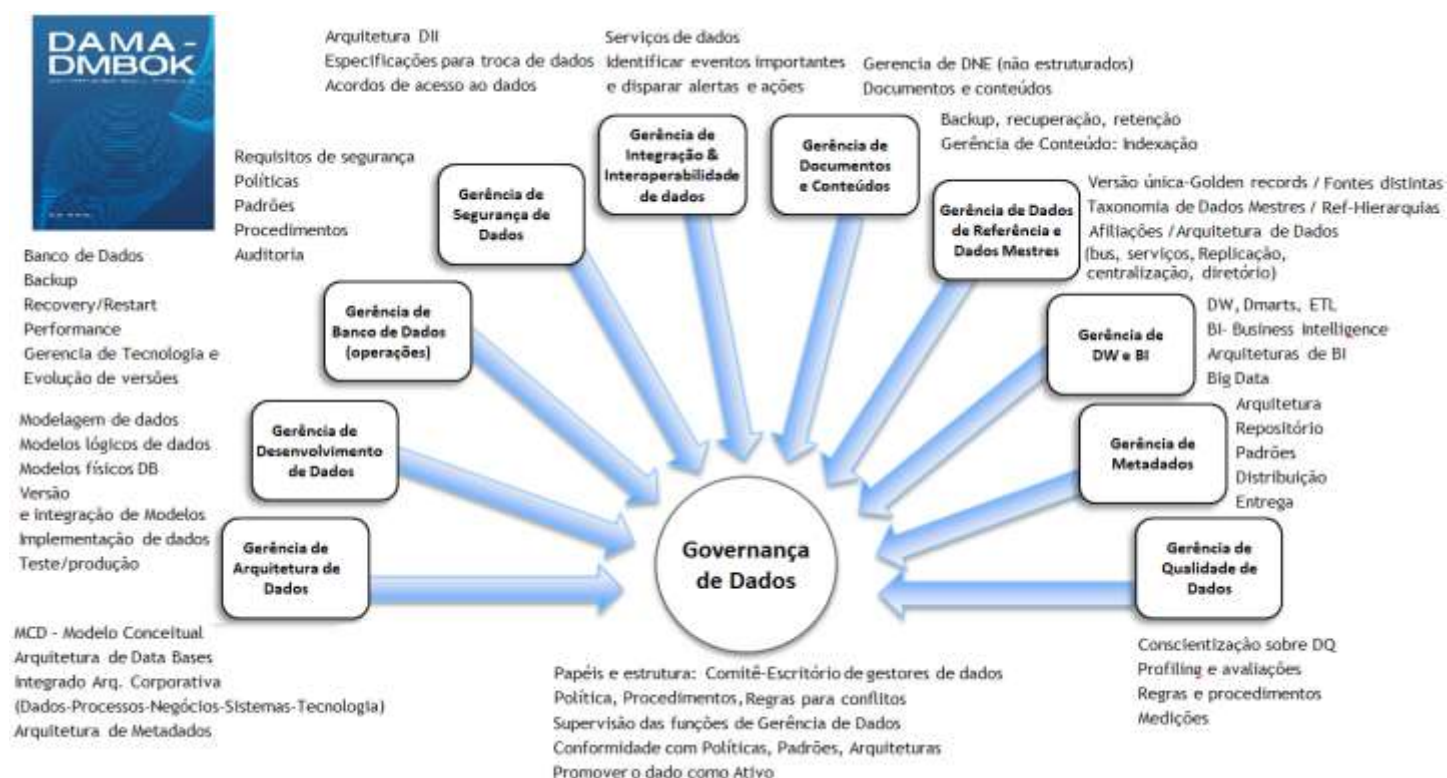
Apresentamos aqui alternativas quanto à escolha de:

- Solução de proteção de dados,
- Bloqueio de ataques,
- Implementação, atualização, configuração e monitoramento da tecnologia de defesa.

4.4 Governança de Dados

Gestão ou governança de dados é a gestão de:

- Políticas, Processos, Pessoas e Tecnologias, de forma a estruturar os ativos de informação dentro da organização. Essas informações devem incluir manuais de conduta e códigos, estando disponíveis para ser compartilhadas para uso dentro da empresa.



A importância de realizar uma boa governança de dados está no fato de que esse processo corrobora com as tomadas de decisão da sua empresa, melhorando a eficiência operacional e, com isso, aumentando a margem de lucro.

5 – Aprendizagem RPA – Robotic Process Automation.

A etapa de aprendizagem da inteligência artificial é fundamental na automação de processos.

Consiste na etapa de identificação de:

- Padrão de dados, Processos, Alertas, Métricas.

Com a identificação realizada, o ensinamento para a inteligência artificial é produzido e, em conjunto com as ações automatizadas, o RPA de Processos de Gerenciamento de Chamados estará pronto para a aplicação.

6 – Implementação de Robô RPA

Concluída a etapa de aprendizagem, a sequência natural é a aplicação do RPA que consiste em:

- Integração com sistema de controle de dados e incidentes, análise e escalonamento automático.
- Alerta de criticidade em Tela, Sonoro ou via comunicação por E-mail, SMS, Telegram, Notificação em app ou via Whatsapp* (Implantação possível com api Whatsapp Business).
- Ação automática de correção quando aplicável; - Atualização de dashboard e relatório analítico.



7 Defesa e Monitoramento de Dados com I.A (Inteligência Artificial).

7.1 Resposta a Incidentes

Para manter um ambiente robusto de controle de acesso às informações, é necessário um processo confiável de monitoramento do ambiente de acesso às informações como objetivo de evitar o vazamento de dados e com a capacidade de reagir mediante incidentes de diferentes níveis de criticidade.

O monitoramento de dados em conjunto com:

- Conhecimento de estratégias para a contenção de ataques,
- Normas para o restabelecimento de ambientes às condições normais em casos críticos,
- Ações de automação para predição e antecipação de correções e defesas.

Torna possível a realização do desafio de adequação constante dos processos e controles no cenário de constante evolução tecnológica.

O ambiente monitorado com auxílio de inteligência artificial viabiliza a identificação das origens dos ataques e pontos de falhas para irmos além, ao planejarmos de modo contínuo ações de melhoria cíclica dos processos com o objetivo de evitar a reincidência de incidentes de segurança.

7.1 Inteligência contra Ameaças

A monitoração com inteligência parte do princípio de que quanto melhor se conhece sobre os agentes que ameaçam seu negócio, mais assertiva será a definição e calibração de sua estratégia de defesa.

Por meio da monitoração 24x7 de canais públicos e privados, grupos fechados usados por:

- fraudadores e atacantes, deep web, redes sociais, e outros sites,

é possível identificar a movimentação de diversos atores maliciosos.

Análise constante de métodos, técnicas de ataques e vulnerabilidades usadas por invasores são atualizadas à inteligência artificial Liinkoo RPA com a finalidade de antecipar e evitar inconformidades.

8 Avaliação e Melhoria Contínua

O cenário de ameaças evolui continuamente acompanhando a atualização constante da tecnologia. Por isso, é fundamental monitorar, avaliar e identificar em tempo real os pontos que causam desequilíbrio ou riscos para a segurança no ambiente empresarial.

Oportunidades de melhoria são identificadas através dos controles automáticos de acesso a dados.

Estas oportunidades de melhoria devem ser avaliadas periodicamente e implementadas com o objetivo de melhorar o processo de acesso aos dados e a predição de correções de eventuais falhas de procedimentos.

Etapas do Processo de adequação à LGPD Brasil:



Due Diligence sobre dados pessoais

Identificação dos dados (pessoal, sensível, criança, público, anonimizado), departamentos, meios (físico ou digital), operadores internos e externos para mensuração de exposição da empresa à LGPD



Auditoria sobre o Tratamento

Aderência das 20 atividades de tratamento (art. 5º, X) de dados (coleta, controle, eliminação, etc.) aos princípios gerais previstos no Art. 6º da LGPD, mediante revisão e criação de documentos (contratos, termos, políticas) para uso interno e externo



Gestão do Consentimento e Anonimização

Controle do consentimento e anonimização para atender possível solicitação do titular e da futura agência



Gestão dos Pedidos do Titular

Criação de banco de dados para controle dos pedidos dos titulares dos dados (acesso, confirmação, anonimização, consentimento, portabilidade etc.)



Relatório de Impacto

Atendimento à ANPD e demais órgãos do Sistema Nacional de Proteção do Consumidor que poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais



Segurança dos Dados

Adoção das medidas de segurança da informação aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas



Governança do Tratamento

Criação de regras de boas práticas e de governança que estabeleçam procedimentos, normas de segurança, ações educativas e mitigação de riscos no tratamento de dados pessoais



Plano de Comunicação – Incidente de Segurança

Comunicação aos órgãos fiscalizatórios (ANPD, Procon, Senacon) e à imprensa sobre incidente de segurança que acarrete risco ou dano



Validação do término do tratamento

Adoção das providências necessárias à eliminação dos dados tratados e verificação de eventual conservação dos dados com a elaboração de documentos que evidenciem a eliminação



Certificação

Certificação por auditoria especializada das práticas relacionadas à LGPD



Data Protection Officer (Encarregado)

Identificação do encarregado (Pessoa Física ou Jurídica) e sua capacitação para exercer as atividades previstas na LGPD



Prevenção de Conflitos

Inclusão de uma cláusula compromissória de mediação vinculada à câmara privada online cadastrada no CNJ para mitigação do contencioso judicial

Bibliografia

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Geral_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_de_Dados_Pessoais

Contato

Eduardo Pexe

 (11) 9.3069-7466

 epexe@triadewan.com.br

 eduardopexe@liinkoo.com

 <https://triadewan.com.br>

 <https://liinkoo.com>



triadewan.com.br



triadewan.com.br

